



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 dhoulhijja 1429 – 16 décembre 2008

151^{ème} année

N° 101

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-74 du 11 décembre 2008**, portant approbation d'une convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen..... 4164
- Loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008**, portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration 4164
- Loi n° 2008-76 du 15 décembre 2008**, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2008..... 4165

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 45-2008 du Conseil constitutionnel** concernant un projet de loi portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration 4178
- Avis n° 53-2008 du conseil constitutionnel** sur un projet de loi portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit..... 4180

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2008-3809 du 11 décembre 2008**, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de suppression des autorisations administratives et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 4181

Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination de consuls	4182
Nomination d'un directeur-adjoint.....	4182
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Décret n° 2008-3814 du 11 décembre 2008, relatif à la modification des limites territoriales de la commune de Metline du gouvernorat de Bizerte	4182
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public.....	4183
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	4183
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Démission d'un notaire.....	4183
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2008-3818 du 10 décembre 2008, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Aouina à la délégation de Douz Nord du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Oum Larjem III).	4183
Décret n° 2008-3819 du 11 décembre 2008, portant modification du décret n° 2003-410 du 15 février 2003, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de Teboursouk, Gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Rihana.....	4184
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination de directeurs généraux	4185
Ministère des Finances	
Décret n° 2008-3824 du 15 décembre 2008, portant modification du décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, telle que modifiée par la loi n° 2008-76 du 15 décembre 2008 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2008	4185
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Nomination de chargés de mission	4189
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination du vice-président de l'université de Manouba	4189
Maintien en activité dans le secteur public.....	4189
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Octroi de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général	4189
Nomination d'un chef de laboratoire général.....	4189
Nomination d'un ingénieur général.....	4189
Nomination d'ingénieurs en chef	4189
Nomination d'analystes en chef	4190
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Maintien en activité dans le secteur public.....	4190
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Octroi de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général	4190
Nomination d'un commissaire régional.....	4190
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Octroi de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général	4190
Nomination d'un chef d'arrondissement	4190

Maintien en activité dans le secteur public.....	4190
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 décembre 2008, complétant l'arrêté du 28 novembre 1995 fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants.....	4191
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur	4191

Loi n° 2008-74 du 11 décembre 2008, portant approbation d'une convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 2 avril 2008, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 novembre 2008.

Loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008, portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Le dernier paragraphe de l'article 85 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

Article 85 (dernier paragraphe nouveau) :

La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur de l'inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n'ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d'emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d'emprisonnement, à l'exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du code pénal.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 26 novembre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 2 décembre 2008.

Art. 2 - Sont ajoutés au code de procédure pénale, un nouveau paragraphe à l'article 85 à insérer directement avant son dernier paragraphe, un article 104 bis, deux paragraphes 4 et 5 à l'article 261 et un nouveau paragraphe à l'article 365 à insérer directement avant son dernier paragraphe, et ce, comme suit :

Article 85 (avant dernier paragraphe) - La décision de la chambre d'accusation de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour l'accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l'affaire en l'état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l'inculpé, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, selon le cas, doivent ordonner d'office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n'empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution.

Article 104 bis - A l'exception des cas où la jonction des procédures est obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du code pénal, le juge d'instruction peut, lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l'inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention, disjoindre le dossier et le communiquer au procureur de la République pour déposer ses réquisitions écrites sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime.

Le juge d'instruction peut, même lorsqu'il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d'entre eux qui sont détenus, sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l'instruction.

Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses réquisitions, le juge d'instruction statue, par ordonnance séparée, à l'égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisi de l'instruction pour les autres inculpés jusqu'à ce qu'il rende une ordonnance séparée à leur égard.

Article 261 (paragraphes quatre et cinq) - Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l'auteur du pourvoi ou son avocat selon le cas par la voie administrative et lui délivrer une copie du jugement attaqué contre reçu portant la date de la remise de ladite copie qu'il joint au dossier de l'affaire.

Si l'auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d'un mois à compter de la date de sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite, pour recevoir une copie du jugement attaqué et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi est déchu.

Article 365 (avant dernier paragraphe) - Le bulletin n°3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d'amende n'excédant pas mille dinars à moins que le jugement n'en ait autrement stipulé ou qu'une poursuite suivie d'un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes.

Art. 3 - Les dispositions de l'article 263 bis, du numéro 1 du premier paragraphe de l'article 367 et les numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 369 bis du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 263 bis (nouveau) - A l'exception du ministère public, l'avocat de l'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l'a rendu ce qui suit:

- un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l'encontre de la décision attaquée.

- une copie du procès-verbal de signification par voie d'huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l'exception du ministère public.

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter un mémoire au greffe de la cour de cassation.

Les procédures énoncées aux précédents paragraphes sont diligentées par un avocat.

Article 367 (le n° 1 nouveau du premier paragraphe) :

1) Qu'un délai de deux ans ou de six mois, selon qu'il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l'exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d'une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.

Article 369 bis (les numéros 1, 2, et 3 nouveaux du premier paragraphe) :

1) Pour la condamnation à l'amende, après un délai d'un an à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription.

2) Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.

3) Pour la condamnation à une peine d'emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.

Art. 4 - Les procédures prévues par l'article 263 bis sont applicables aux pourvois formés soixante jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-76 du 15 décembre 2008, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2008 ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER :

Sont modifiés, les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 comme suit :

Article premier (nouveau) :

Est et demeure autorisée pour l'année 2008, la perception au profit du budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 15.988.000.000 dinars, répartis comme suit :

- Recettes du Titre I	11.810.700.000 Dinars
- Recettes du Titre II	3.545.000.000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor	632.300.000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau "A" annexé à la présente loi.

Article 2 (nouveau) :

Les recettes affectées aux fonds spéciaux du trésor pour l'année 2008 sont fixées à 632.300.000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.

Article 3 (nouveau) :

Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2008 est fixé à 15.988.000.000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :

Première section : Dépenses de gestion

- Première partie : Rémunérations publiques	5.774.555.000 Dinars
- Deuxième partie : Moyens des services	661.153.000 Dinars
- Troisième partie : Interventions publiques	2.619.826.000 Dinars
- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues	156.466.000 Dinars

Total de la première section : 9.212.000.000 Dinars

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 décembre 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 6 décembre 2008.

Deuxième section : Intérêts de la dette publique

- Cinquième partie : Intérêts
de la dette publique 1.200.000.000 Dinars

Total de la deuxième section 1.200.000.000 Dinars**Troisième section : Dépenses de développement**

- Sixième partie : Investissements
directs 1.052.036.000 Dinars
- Septième partie : Financement
public 883.394.000 Dinars
- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues 158.420.000 Dinars
- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées 655.850.000 Dinars

Total de la troisième section : 2.749.700.000 Dinars**Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique**

- Dixième partie : Remboursement du
principal de la dette publique 2.194.000.000 Dinars

Total de la quatrième section : 2.194.000.000 Dinars**Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor**

- Onzième partie : Dépenses des fonds
spéciaux du Trésor 632.300.000 Dinars

Total de la cinquième section : 632.300.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C »
annexé à la présente loi.

Article 4 (nouveau) :

Le montant total des crédits de programmes de l'Etat
pour l'année 2008 est fixé à 2.988.566.000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets
conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.

Article 5 (nouveau) :

Le montant des crédits d'engagement de la troisième
section : dépenses de développement du budget de l'Etat,
pour l'année 2008, est fixé à 3.831.000.000 Dinars répartis
par parties comme suit :

Troisième section : Dépenses de développement

- Sixième partie : Investissements
directs 1.604.685.000 Dinars
- Septième partie : Financement
public 927.156.000 Dinars
- Huitième partie : Dépenses de
développement imprévues 300.296.000 Dinars
- Neuvième partie : Dépenses de
développement sur ressources
extérieures affectées 998.863.000 Dinars

Total de la troisième section : 3.831.000.000 Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E »
annexé à la présente loi.

ARTICLE 2 :

Est autorisé pour l'année 2008, le transfert d'un montant
de 150.000.000 Dinars des recettes des fonds spéciaux du
trésor aux recettes du titre I du budget de l'Etat.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU « A »
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2008
(PAGE UNE)

EN DINARS

N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	PREVISIONS
	RECETTES DU TITRE I	
	Première partie: Recettes Fiscales Ordinaires	
	<u>Catégorie 1: Impôts Directs Ordinaires</u>	
	1: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les Sociétés	
	Avances: Retenue à la Source	
11-01	Traitements et salaires	1.648.000.000
11-02	Intérêts des dépôts aux comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques	60.000.000
11-03	Revenus des capitaux mobiliers	185.000.000
11-04	Honoraires, commissions, courtages, vacations et loyers	216.000.000
11-05	Redevances servies aux non résidents	30.000.000
11-06	Impôts sur les plus values immobilières	3.500.000
11-07	Avances sur les produits de consommation importés	75.500.000
11-08	Avances de 1,5% sur les marchés publics	265.000.000
11-09	Valeurs mobilières des non résidents	4.000.000
	Total 1 =	2.487.000.000
	2: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les Sociétés	
	Avances: les Acomptes Provisionnels	
12-01	Personnes Physiques: Bénéfices Industriels et Commerciaux	43.000.000
12-02	Personnes Physiques: Bénéfices des professions Non Commerciales	20.000.000
12-03	Personnes Morales: Sociétés Pétrolières	56.000.000
12-04	Personnes Morales: Sociétés Non Pétrolières	403.000.000
	Total 2 =	522.000.000
	3: Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les Sociétés	
	Régularisation	
13-01	Personnes Physiques	76.000.000
13-02	Sociétés Pétrolières	1.179.000.000
13-03	Sociétés Non Pétrolières	230.000.000
13-04	Impôts sur les revenus des sociétés de personnes	2.500.000
13-05	Impôts sur les plus values immobilières	6.500.000
	Total 3 =	1.494.000.000
	TOTAL CATEGORIE 1 =	4.503.000.000

TABLEAU " A "
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2008
(PAGE DEUX)

EN DINARS

N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	PREVISIONS
	<u>Catégorie 2: Impôts et Taxes Indirects Ordinaires</u>	
	1: Droits de Douane	
21-01	Droits de Douane à l'importation	415.000.000
21-02	Droits de Douane à l'exportation	66.000.000
21-03	Redevances sur les prestations douanières à l'exportation	34.000.000
	Total 1 =	515.000.000
	2: Taxe sur la Valeur Ajoutée	
22-01	TVA: Régime Importation	1.470.000.000
22-02	TVA: Régime Intérieur	1.467.000.000
	Total 2 =	2.937.000.000
	3: Droits de Consommation	
23-01	Droit de Consommation sur les essences et huiles	270.000.000
23-02	Droit de Consommation sur le tabac et les allumettes	210.000.000
23-03	Produit de la majoration spécifique sur le tabac et les allumettes	446.000.000
23-04	Droit de Consommation sur les boissons alcoolisées	170.000.000
23-05	Droit de Consommation sur autres produits divers	329.000.000
	Total 3 =	1.425.000.000
	4: Droits sur les actes et transactions (Enregistrement)	
24-01	Droits de timbre fiscal	134.500.000
24-02	Droits sur les mutations	130.800.000
24-03	Autres droits d'enregistrement	75.800.000
24-04	Taxe unique sur les assurances	68.000.000
24-05	Autres taxes pour formalités administratives	1.000.000
	Total 4 =	410.100.000
	5: Droits sur les transports et autres produits	
25-01	Taxe de compensation sur les transports	90.000.000
25-02	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles	87.700.000
25-03	Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent	1.300.000
	Total 5 =	179.000.000
	6: Taxes	
26-01	Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale	58.300.000
26-02	Retenues sur remises des débiteurs des produits monopolisés, amendes disciplinaires infligées aux débiteurs	52.000.000
26-03	Recouvrement d'arriérés d'impôts supprimés	5.000.000
26-04	Taxes afférentes à certains produits et services	11.300.000
26-05	Transfert des ressources fiscales affectées aux Fonds Spéciaux du Trésor	150.000.000
	Total 6 =	276.600.000
	TOTAL CATEGORIE 2 =	5.742.700.000
	TOTAL PREMIERE PARTIE =	10.245.700.000

TABLEAU « A »
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2008
(PAGE trois)

EN DINARS

N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	PREVISIONS
	Deuxième partie: Recettes Non Fiscales Ordinaires	
	<u>Catégorie 3: Revenus Financiers Ordinaires</u>	
30-01	Transferts des entreprises publiques et bénéfices de trésorerie	964.800.000
30-02	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités administratives et autres	
	A.S.A.E par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance	50.000.000
30-03	Reversements de fonds	1.000.000
30-04	Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites	5.500.000
30-05	Remboursement des intérêts afférents aux emprunts	55.000.000
30-06	Remises sur crédits d'enlèvements et de droits	2.600.000
30-07	Recettes accidentelles à divers titres	15.000.000
30-08	Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociales	82.500.000
	TOTAL CATEGORIE 3 =	1.176.400.000
	<u>Catégorie 4: Revenus du domaine de l'Etat ordinaires</u>	
40-01	Bénéfices de l'exploitation pétrolière	60.000.000
40-02	Redevances complémentaires à la charge des sociétés pétrolières	57.500.000
40-03	Redevances au titre du passage du gazoduc	220.000.000
40-04	Produits des forêts	12.000.000
40-05	Produits de la vente des immeubles domaniaux	7.000.000
40-06	Redevances pour occupation du domaine public et produits de la vente	
	des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées	2.000.000
40-07	Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat	1.000.000
40-08	Loyers	14.100.000
40-09	Autres produits du domaine de l'Etat	15.000.000
	TOTAL CATEGORIE 4 =	388.600.000
	TOTAL DEUXIEME PARTIE =	1.565.000.000
	TOTAL DES RECETTES DU TITRE I =	11.810.700.000

TABLEAU « A »
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2008
(PAGE quatre)

EN DINARS

N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	PREVISIONS
	RECETTES DU TITRE II	
	Troisième partie: Recettes Non Ordinaires	
	<u>Catégorie 5: Recouvrement du principal des emprunts</u>	
50-01	Recouvrement du principal des emprunts	50.000.000
	<u>Catégorie 6: Autres Recettes Non Ordinaires</u>	277.000.000
60-01	Produits de la privatisation	87.000.000
60-02	Autres recettes non ordinaires	190.000.000
	TOTAL TROISIEME PARTIE:	327.000.000
	Quatrième partie: Ressources d'emprunts	
	<u>Catégorie 7: Ressources d'Emprunts Intérieurs</u>	
70-01	Ressources d'emprunts intérieurs	2.315.000.000
	<u>Catégorie 8: Ressources d'Emprunts Extérieurs</u>	
80-01	Ressources d'emprunts extérieurs	247.150.000
	<u>Catégorie 9: Ressources d'Emprunts Extérieurs Affectés</u>	
80-01	Ressources d'emprunts extérieurs affectés	655.850.000
	TOTAL QUATRIEME PARTIE =	3.218.000.000
	TOTAL DES RECETTES DU TITRE II =	3.545.000.000
	RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR	
	Cinquième partie: Ressources Affectées aux Fonds du Trésor	
	<u>Catégorie 10: Ressources Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor</u>	
100-01	Ressources fiscales affectées aux fonds du Trésor	423.300.000
	<u>Catégorie 11: Ressources Non Fiscales Affectées aux Fonds du Trésor</u>	
110-01	Ressources non fiscales affectées aux fonds du Trésor	209.000.000
	TOTAL RESSOURCES DES FONDS DU TRESOR =	632.300.000
	TOTAL DES RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT =	15.988.000.000

TABLEAU « B »
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES
DES FONDS SPECIAUX DU TRESOR
POUR L'ANNEE 2008

EN DINARS	
DESIGNATION DES COMPTES	RECETTES
- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	
- Fonds de Solidarité Nationale	37.000.000
- Fonds National pour L'Emploi	100.000.000
- PREMIER MINISTERE	
- Compte d'Emploi des Frais de Contrôle Financier, des Jetons de Présence et Tantièmes revenant à l'Etat	2.500.000
- Fonds de Restructuration du Capital des Entreprises Publiques	64.000.000
- MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	
- Fonds de la Protection Civile et de la Sécurité Routière	6.000.000
- Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation	2.000.000
- MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	
- Fonds du Service National	22.000.000
- MINISTERE DES FINANCES	
- Compte de Cautionnement Mutuel des Comptables Publics	100.000
- MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES	
- Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation	4.500.000
- Fonds de Délimitation du Patrimoine Foncier	15.000.000
- MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES	
- Fonds de Développement du Secteur de l'Agriculture et de la Pêche	23.000.000
- MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	
- Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle	67.000.000
- Fonds National de Maîtrise de l'Energie	17.000.000
- Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée	2.000.000
- MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	
- Caisse Générale de Compensation	100.000
- Fonds de Promotion des Exportations	5.000.000
- MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	
- Fonds National de l'Amélioration de l'Habitat	6.800.000
- Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés	37.000.000
- Fonds de Développement des Autoroutes	30.000.000
- MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	
- Fonds de Dépollution	25.000.000
- Fonds de Protection de l'Environnement et de l'Esthétique	13.000.000
- MINISTERE DU TOURISME	
- Fonds de Protection des Zônes Touristiques	8.000.000
- Fonds de Développement de la Compétitivité Touristique	10.000.000
- MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION	
- Fonds de Développement des Communications et des Technologies de l'Information	75.000.000
- MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	
- Fonds National de Promotion des Sports et de la Jeunesse	7.500.000
- MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER	
- Fonds National de Solidarité Sociale	7.300.000
- MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION	
- Fonds de Promotion de la Formation et de l'Apprentissage Professionnel	45.500.000
TOTAL =	632.300.000

TABLEAU « C »
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2008
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE UNE)

EN DINARS

Désignation des Chapitres	TITRE PREMIER						
	SECTION UNE : DEPENSES DE GESTION					SECTION DEUX	TOTAL TITRE PREMIER
	PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques	DEUXIEME PARTIE : Moyens des services	TROISIEME PARTIE : Interventions publiques	QUATRIEME PARTIE : Dépenses de gestion imprévues	TOTAL DE LA SECTION UNE	CINQUIEME PARTIE : Intérêts de la dette publique	
1 - Chambre des Députés	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
2 - Chambre des Conseillers	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
3 - Présidence de la République	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
4 - Premier Ministère	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
5 - Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
6 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
7 - Ministère des Affaires Etrangères	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
8 - Ministère de la Défense Nationale	455.777.000	89.241.000	14.907.000	-	559.925.000	-	559.925.000
9 - Ministère des Affaires Religieuses	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
10 - Ministère des Finances	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
11 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
12 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	16.605.000	2.972.000	31.000	-	19.608.000	-	19.608.000
13 - Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
14 - Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	16.917.000	5.151.000	806.242.000	-	828.310.000	-	828.310.000
15 - Ministère du Commerce et de l'Artisanat	21.586.000	6.075.000	1.064.449.000	-	1.092.110.000	-	1.092.110.000
16 - Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	52.480.000	37.800.000	550.000	-	90.830.000	-	90.830.000
17 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	12.792.000	3.865.000	9.437.000	-	26.094.000	-	26.094.000
18 - Ministère du Tourisme	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
19 - Ministère des Technologies de la Communication	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
20 - Ministère du Transport	5.976.000	1.900.000	182.481.000	-	190.357.000	-	190.357.000
21 - Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
22 - Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
23 - Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
24 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
25 - Ministère de la Santé Publique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
26 - Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
27 - Ministère de l'Education et de la Formation	2.309.800.000	66.758.000	28.739.000	-	2.405.297.000	-	2.405.297.000
28 - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
29 - Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
30 - Dépenses imprévues et non réparties	-	-	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
31 - Dette Publique	-	-	-	-		1.200.000.000	1.200.000.000
TOTAL	5.774.555.000	661.153.000	2.619.826.000	156.466.000	9.212.000.000	1.200.000.000	10.412.000.000

**TABLEAU « C »
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2008
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE DEUX)**

EN DINARS

Désignation des chapitres	TITRE DEUX								
	SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT							SECTION QUATRE	TOTAL TITRE DEUX
	SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS			SEPTIEME PARTIE :	HUITIEME PARTIE :	NEUVIEME PARTIE : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	TOTAL DE LA	DIXIEME PARTIE :	
	Projets à caractère national	Projets à caractère régional	Total	Financement Public	Dépenses de développement imprévues		SECTION TROIS	Remboursement du principal de la dette publique	
1- Chambre des Députés	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement	-	Sans changement
2- Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement	-	Sans changement
3- Présidence de la République	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
4- Premier Ministère	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
5- Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
6- Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
7- Ministère des Affaires Etrangères	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement	-	Sans changement
8- Ministère de la Défense Nationale	92.911.000	-	92.911.000	4.300.000	-	-	97.211.000	-	97.211.000
9- Ministère des Affaires Religieuses	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement	-	Sans changement
10- Ministère des Finances	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
11- Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
12- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	7.754.000	-	7.754.000	-	-	-	7.754.000	-	7.754.000
13- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
14- Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	776.000	-	776.000	247.285.000	-	2.128.000	250.189.000	-	250.189.000
15- Ministère du Commerce et de l'Artisanat	776.000	-	776.000	7.987.000	-	8.500.000	17.263.000	-	17.263.000
16- Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	210.256.000	11.080.000	221.336.000	10.250.000	-	170.240.000	401.826.000	-	401.826.000
17- Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	10.108.000	-	10.108.000	94.055.000	-	35.000.000	139.163.000	-	139.163.000
18- Ministère du Tourisme	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
19- Ministère des Technologies de la Communication	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
20- Ministère du Transport	5.827.000	-	5.827.000	78.394.000	-	90.000.000	174.221.000	-	174.221.000
21- Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
22- Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
23- Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
24- Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
25- Ministère de la Santé Publique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
26- Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
27- Ministère de l'Education et de la Formation	39.730.000	69.255.000	108.985.000	13.610.000	-	36.550.000	159.145.000	-	159.145.000
28- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement
29- Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement	-	Sans changement
30- Dépenses imprévues et non réparties		-		-	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement
31- Dette Publique	-	-	-	-	-	-		2.194.000.000	2.194.000.000
TOTAL	906.186.000	145.850.000	1.052.036.000	883.394.000	158.420.000	655.850.000	2.749.700.000	2.194.000.000	4.943.700.000

TABLEAU « C »
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2008
CREDITS DE PAIEMENT
(PAGE TROIS)

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES	TOTAL DE LA SECTION UNE DEPENSES DE GESTION	SECTION DEUX INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE	TOTAL DE LA SECTION TROIS DEPENSES DE DEVELOPPEMENT	SECTION QUATRE REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL DE LA DETTE PUBLIQUE	SECTION CINQ : ONZIEME PARTIE : FONDS SPECIAUX DU TRESOR	TOTAL GENERAL
1 - Chambre des Députés	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
2 - Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
3 - Présidence de la République	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
4 - Premier Ministère	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
5 - Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
6 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
7 - Ministère des Affaires Etrangères	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
8 - Ministère de la Défense Nationale	559.925.000	-	97.211.000	-	22.000.000	679.136.000
9 - Ministère des Affaires Religieuses	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
10 - Ministère des Finances	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
11 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
12 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	19.608.000	-	7.754.000	-	19.500.000	46.862.000
13 - Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
14 - Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	828.310.000	-	250.189.000	-	86.000.000	1.164.499.000
15 - Ministère du Commerce et de l'Artisanat	1.092.110.000	-	17.263.000	-	5.100.000	1.114.473.000
16 - Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	90.830.000	-	401.826.000	-	73.800.000	566.456.000
17 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	26.094.000	-	139.163.000	-	38.000.000	203.257.000
18 - Ministère du Tourisme	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
19 - Ministère des Technologies de la Communication	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
20 - Ministère du Transport	190.357.000	-	174.221.000	-	-	364.578.000
21 - Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
22 - Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
23 - Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
24 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
25 - Ministère de la Santé Publique	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
26 - Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Sans changement	-	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
27 - Ministère de l'Education et de la Formation	2.405.297.000	-	159.145.000	-	45.500.000	2.609.942.000
28 - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
29 - Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
30 - Dépenses imprévues et non réparties	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement
31 - Dette Publique		1.200.000.000		2.194.000.000	-	3.394.000.000
TOTAL	9.212.000.000	1.200.000.000	2.749.700.000	2.194.000.000	632.300.000	15.988.000.000

TABLEAU « D »
CREDITS DE PROGRAMMES DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2008
RECAPITULATION

EN DINARS

DESIGNATION DES CHAPITRES	INVESTISSEMENTS DIRECTS	FINANCEMENT PUBLIC	TOTAL
1 - Chambre des Députés	Sans changement		Sans changement
2 - Chambre des Conseillers	Sans changement		Sans changement
3 - Présidence de la République	Sans changement	Sans changement	Sans changement
4 - Premier Ministère	Sans changement	Sans changement	Sans changement
5 - Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Sans changement	Sans changement	Sans changement
6 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Sans changement	Sans changement	Sans changement
7 - Ministère des Affaires Etrangères	Sans changement	-	Sans changement
8 - Ministère de la Défense Nationale	Sans changement	-	Sans changement
9 - Ministère des Affaires Religieuses	Sans changement	-	Sans changement
10 - Ministère des Finances	Sans changement	Sans changement	Sans changement
11 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	Sans changement	Sans changement	Sans changement
12 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	Sans changement	-	Sans changement
13 - Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Sans changement	Sans changement	Sans changement
14 - Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	200.000	252.944.000	253.144.000
15 - Ministère du Commerce et de l'Artisanat	Sans changement	Sans changement	Sans changement
16 - Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	Sans changement	Sans changement	Sans changement
17 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	Sans changement	Sans changement	Sans changement
18 - Ministère du Tourisme	Sans changement	Sans changement	Sans changement
19 - Ministère des Technologies de la Communication	Sans changement	Sans changement	Sans changement
20 - Ministère du Transport	Sans changement	Sans changement	Sans changement
21 - Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées	Sans changement	Sans changement	Sans changement
22 - Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	Sans changement	Sans changement	Sans changement
23 - Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Sans changement	Sans changement	Sans changement
24 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique	Sans changement	Sans changement	Sans changement
25 - Ministère de la Santé Publique	Sans changement	Sans changement	Sans changement
26 - Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Sans changement	Sans changement	Sans changement
27 - Ministère de l'Education et de la Formation	Sans changement	Sans changement	Sans changement
28 - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	Sans changement	Sans changement	Sans changement
29 - Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes	Sans changement	Sans changement	Sans changement
TOTAL	2.077.962.000	910.604.000	2.988.566.000

TABLEAU "D"
CREDITS DE PROGRAMMES DE L'ETAT
POUR L'ANNEE 2008

(En Dinars)

CHAPITRES	DESIGNATION DES PROGRAMMES OU PROJETS	CREDITS	TOTAL DU CHAPITRE	OBSERVATIONS
14 - Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de Petites et Moyennes Entreprises	<u>I - Investissements Directs</u>	200.000		Sans changement
	<u>II - Financement Public</u>			
	<u>1 - Réévaluation</u>			
	<u>- Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie</u>	1.392.000		Sans changement
	Total 1	1.392.000		
	<u>2 - Projets nouveaux</u>			
	<u>* Agence de Promotion de l'Industrie</u>	1.485.000		Sans changement
	<u>* Office National des Mines</u>	527.000		Sans changement
	<u>* Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais</u>	11.730.000		Sans changement
	<u>* Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle</u>	35.000.000		Sans changement
	<u>* Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie</u>	2.285.000		Sans changement
	<u>* Conseil National d'Accréditation</u>	75.000		Sans changement
	<u>* Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle</u>	450.000		Sans changement
	<u>* Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières</u>	200.000.000		
	Participation aux investissements relatifs au développement du gisement Asdrubal	200.000.000		
	Total 2	251.552.000		
	Total II	252.944.000		
	TOTAL		253.144.000	
Le reste des chapitres : sans changement				
Total Général des crédits de programmes de l'Etat : 2.988.566.000 Dinars				

TABLEAU « E »
CREDITS D'ENGAGEMENT DE DEPENSES DE CAPITAL DU BUDGET
DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2008

EN DINARS

Désignation des chapitres	TITRE DEUX						
	SECTION TROIS : DEPENSES DE DEVELOPPEMENT						TOTAL GENERAL
	SIXIEME PARTIE : INVESTISSEMENTS DIRECTS			SEPTIEME PARTIE :	HUITIEME PARTIE :	NEUVIEME PARTIE : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	
	Projets à caractère national	Projets à caractère régional	Total	Financement Public	Dépenses de développement imprévues		
1 - Chambre des Députés	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
2 - Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
3 - Présidence de la République	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
4 - Premier Ministère	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
5 - Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
6 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
7 - Ministère des Affaires Etrangères	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
8 - Ministère de la Défense Nationale	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
9 - Ministère des Affaires Religieuses	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
10 - Ministère des Finances	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
11 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
12 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	Sans changement	-	Sans changement	-	-	-	Sans changement
13 - Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
14 - Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	550.000	-	550.000	256.913.000	-	2.128.000	259.591.000
15 - Ministère du Commerce et de l'Artisanat	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
16 - Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
17 - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
18 - Ministère du Tourisme	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
19 - Ministère des Technologies de la Communication	Sans changement	-	Sans changement	-	-	Sans changement	Sans changement
20 - Ministère du Transport	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
21 - Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
22 - Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
23 - Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
24 - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education physique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
25 - Ministère de la Santé Publique	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
26 - Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
27 - Ministère de l'Education et de la Formation	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
28 - Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	Sans changement	Sans changement	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
29 - Ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle des Jeunes	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement
30 - Dépenses imprévues et non réparties	Sans changement	-	Sans changement	Sans changement	-	-	Sans changement
31 - Dette Publique	-	-	-	-	Sans changement	-	Sans changement
TOTAL	1.372.443.000	232.242.000	1.604.685.000	927.156.000	300.296.000	998.863.000	3.831.000.000

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 45-2008 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 9 juin 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 10 juin 2008 et lui soumettant un projet de loi portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 7, 12, 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet de loi examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet l'amendement de certaines dispositions du code de procédure pénale;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions ayant trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions, qu'il s'insère par conséquent, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen a pour objet de modifier les dispositions du dernier paragraphe de l'article 85 du Code de procédure pénale, et d'ajouter un nouveau paragraphe audit article, un article 104 bis, deux nouveaux paragraphes à l'article 261, un nouveau paragraphe à l'article 365 dudit code, qu'il comprend également l'abrogation des dispositions de l'article 263 bis, des dispositions du numéro 1 du premier paragraphe de l'article 367 et des numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 369 bis du même code et leur remplacement par des dispositions nouvelles ; que le projet de loi détermine des dispositions transitoires pour l'application des nouvelles procédures ;

Considérant que lesdits modifications et ajouts contiennent notamment des dispositions nouvelles relatives au pourvoi en cassation en matière pénale et qui consistent notamment dans l'obligation de présenter le mémoire du pourvoi et la réponse du défendeur par l'office d'un avocat, que le projet de loi comprend également l'obligation de la mise en liberté provisoire de l'inculpé, cinq jours après l'interrogatoire lorsque le maximum de la peine encourue ne dépasse pas deux ans d'emprisonnement, et prévoit également que la durée maximale de la détention préventive couvre la phase d'instruction et celle de la saisine de la chambre d'accusation ;

Considérant que le projet de loi comprend également, la possibilité pour le juge d'instruction, lorsque l'affaire est en l'état, de procéder à la disjonction du dossier, en vue de statuer d'une part sur le sort de l'inculpé auquel sont imputés des faits qui constituent selon la loi une contravention ou un délit, et d'autre part en vue de statuer rapidement sur le sort des détenus lorsqu'il est saisi de faits qualifiés par la loi comme étant un crime; qu'il comprend également des dispositions nouvelles qui prévoient l'assouplissement des conditions requises pour la réhabilitation octroyée par la commission des grâces ou la réhabilitation de plein droit ;

En ce qui concerne le droit de la défense :

Considérant que l'article 263 bis (nouveau) contenu dans l'article 3 du projet soumis prévoit qu'à l'exception du ministère public, l'avocat de l'auteur du pourvoi doit présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l'a rendu, le mémoire du pourvoi par voie d'huissier de justice au défendeur ; que lesdites procédures sont diligentées par l'auteur du pourvoi en cassation ou par le défendeur en cassation par l'office d'un avocat, sous peine de déchéance ;

Considérant que le terme auteur du pourvoi en cassation ou défendeur peut concerner toute personne qui a fait l'objet de poursuites ou dont un jugement a été prononcé à son égard ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution, « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense » ;

Considérant que le caractère obligatoire du ministère d'avocat au niveau de la cassation en matière pénale est à même de renforcer notamment l'exercice du droit de la défense de l'intéressé dans cette étape du contentieux, en se faisant assister par des spécialistes à cet effet;

Considérant que les nouvelles dispositions dudit article 263 bis impliquent notamment, d'autre part, que la signification du mémoire du pourvoi en cassation conformément aux procédures prévues doit s'effectuer sous peine de déchéance dudit pourvoi dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué a été remise, selon le cas, à l'auteur du pourvoi ou à son avocat ;

Considérant que ces dispositions qui déterminent des procédures nouvelles pour le déclenchement des délais de présentation du mémoire du pourvoi, sont à même de renforcer le droit d'accès à la justice et de l'entourer de mesures qui sont de nature à garantir l'efficacité de son exercice et son effectivité;

Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre de la détermination de la procédure devant les différents ordres de juridictions, conformément à l'article 34 de la Constitution et en vue de renforcer les garanties de la défense telles que consacrées par l'article 12 de la Constitution, de prévoir les procédures qu'il estime être en mesure de garantir les droits des justiciables;

En ce qui concerne la liberté individuelle :

Considérant que le dernier paragraphe (nouveau) de l'article 85 du code de procédure pénale contenu dans l'article premier du projet de loi soumis, prévoit notamment que la mise en liberté est de plein droit en faveur de l'inculpé, cinq jours après l'interrogatoire, et ce, conformément aux conditions fixées par ledit paragraphe ; que l'avant dernier paragraphe, dont l'ajout est projeté audit article 85, contenu dans l'article 2 du projet, prévoit notamment que la décision de la chambre d'accusation de renvoyer l'affaire pour l'accomplissement de certains actes d'instruction, ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive et que le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, selon le cas, doivent ordonner d'office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n'empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution;

Considérant que d'autre part, l'article 104 bis contenu dans l'article 2 du projet prévoit notamment que le juge d'instruction peut, lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l'inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention, disjoindre le dossier sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime. Il peut également, même lorsqu'il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d'entre eux qui sont détenus, sans que cela n'empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l'instruction;

Considérant que l'article 7 de la Constitution dispose que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits;

Considérant que l'article 5 de la Constitution consacre l'inviolabilité de la personne humaine, que la liberté individuelle en constitue une composante ;

Considérant que ledit article 7 a autorisé le législateur de limiter ces droits pour certaines considérations dont le respect de l'ordre public;

Considérant que la garantie des libertés individuelles n'empêche pas, pour autant, le législateur, eu égard aux exigences de l'ordre public qui consistent dans le cas précis dans la protection de la société par la répression du crime, d'adopter les procédures qu'il estime à même d'atteindre ces objectifs dans la mesure où cela n'outrepasse pas les limites de leurs exigences et ne porte pas atteinte à l'essence de ces droits ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du premier paragraphe de l'article 12 de la Constitution qu'elles interdisent la détention arbitraire ;

Considérant que la détermination , par la loi, de délais maximums et raisonnables de la détention préventive couvrant toute la phase préparatoire au jugement, constitue l'un des mécanismes permettant d'atteindre cet objectif, qu'au surplus elle contribue à asseoir une justice efficiente ;

Considérant que les dispositions relatives à la mise en liberté en faveur de l'inculpé, prévues par les deux nouveaux paragraphes précités de l'article 85 du code de procédure pénale, s'insèrent dans le cadre du renforcement des garanties de la liberté individuelle ; que les dispositions relatives à la disjonction du dossier, prévues par l'article 104 bis précité, offrent des garanties supplémentaires ayant trait aux procédures relatives au procès équitable qui implique la célérité dans l'examen des cas des détenus, dans le cadre des dispositions de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la République Tunisienne et qui prévoit notamment le droit de tout individu détenu du chef d'une infraction pénale d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré;

Considérant que l'ensemble des dispositions soumises sont ainsi compatibles avec la Constitution et notamment ses articles 5,7, 12, 32 et 34 ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant consolidation des garanties octroyées à l'inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d'intégration ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 23 juillet 2008 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 53-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 15 septembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 16 septembre 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit,

Vu l'accord objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et l'accord objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la constitution, les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés;

Considérant que l'accord soumis à l'examen du conseil constitutionnel comprend des engagements financiers de l'Etat ainsi que des dispositions à caractère législatif; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la chambre des députés, par une loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations;

Considérant que les dispositions à caractère législatif contenues dans l'accord ont trait aux obligations;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment l'accord qui lui est annexé, s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés de l'accord conclu le 2 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit;

Considérant que l'objet de l'accord précité tend à faciliter et promouvoir le transport des personnes et des marchandises et le transit dans chacun des deux pays contractants;

Considérant que l'accord prévoit notamment, les règles relatives à son champ d'application, aux conditions d'entrée des véhicules à chacun des territoires des parties contractantes, au transport public des personnes et des marchandises entre lesdites parties ainsi qu'aux exemptions fiscales consenties à cet effet;

Considérant que cet accord entre les deux parties contractantes fait naître des engagements financiers de l'Etat et des obligations mutuelles des transporteurs au moyen de véhicules immatriculés dans l'un des deux pays contractants;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de l'accord objet de l'approbation que ses articles ne sont pas contraires aux dispositions de la constitution et sont compatibles avec celle-ci; que le projet de loi portant son approbation est, par conséquent, conforme à la constitution;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Yéménite sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit, ainsi que l'accord objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 24 septembre 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kéfi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaïd, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2008-3809 du 11 décembre 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de suppression des autorisations administratives et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007 et le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2000-1530 du 6 juillet 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de suppression des autorisations administratives et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé au sein du Premier ministère une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de suppression des autorisations administratives, placée sous l'autorité du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs, citée à l'article premier du présent décret, a pour mission l'étude des projets de textes législatifs et réglementaires et des arrêtés relatifs à l'approbation des cahiers des charges visant le remplacement des autorisations administratives. A cet effet, l'unité est chargée en collaboration avec les ministères concernés :

- de la fixation d'un calendrier et des étapes de réalisation du projet de suppression des autorisations administratives et leur remplacement par le régime des cahiers des charges,

- de la continuation de l'étude des propositions émanant des ministères concernés, relatives pour chaque autorisation, soit à sa suppression ou à la nécessité de son maintien, ainsi que la vérification des projets de loi, de décret et d'arrêté qui lui sont soumis dans ce cadre,

- d'actualiser le contenu des cahiers des charges en impliquant les professionnels du métier.

Art. 3 - La période de réalisation des travaux restant dans le cadre du projet de suppression des autorisations administratives s'étend jusqu'à la fin du mois de décembre 2009, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et comprend trois étapes :

- la première étape est d'une durée d'un mois, et concerne l'établissement des listes des autorisations administratives restantes avec les ministères concernés,

- la deuxième étape, d'une durée de trois mois à partir de la date d'achèvement de la première étape, concerne la mise à jour du cadre légal relatif aux autorisations administratives et aux cahiers des charges,

- la troisième étape, d'une durée de huit mois à partir de la date d'achèvement de la deuxième étape, concerne la préparation des cahiers des charges.

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le respect des délais d'exécution du projet et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- les difficultés rencontrées par le projet et la manière de les surmonter,

- le système du suivi et d'évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de l'achèvement du projet,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de suppression des autorisations administratives comprend l'emploi fonctionnel suivant :

- le directeur de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, chargé de veiller à l'exécution des missions confiées à l'unité.

Art. 6 - Il est créé au sein du Premier ministère une commission, présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs, ci-dessus indiquée, conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif.

La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les six mois, et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif soumet au Premier ministre, un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs sus-indiquée, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs, susvisé.

Art. 8 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3810 du 11 décembre 2008.

Monsieur Abderrahmane Ben Mansour, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Palerme.

Par décret n° 2008-3811 du 11 décembre 2008.

Monsieur Brahim Aouam, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Naples.

Par décret n° 2008-3812 du 11 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Tahar Arbaoui, administrateur, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Rome.

Par décret n° 2008-3813 du 12 décembre 2008.

Madame Raja Jhinaoui épouse Ben Ali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur-adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-3814 du 11 décembre 2008, relatif à la modification des limites territoriales de la commune de Metline du gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment son article 5,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-53 du 8 août 2007,

Vu le décret n° 67-142 du 3 mai 1967, portant création de la commune de Metline du gouvernorat de Bizerte,

Vu la délibération du conseil de la commune de Metline en date du 25 mai 2006,

Vu la délibération du conseil régional de Bizerte en date du 27 décembre 2006,

Vu l'avis du gouverneur de Bizerte,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les limites territoriales de la commune de Metline suivant la ligne polygonale fermée (A-B-C-D-E- F-G -A) marquée en couleur jaune sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Sud :

- du point « A » situé à l'intersection de la rue Ibn Zaydoun avec la route Oued El Oualja aux coordonnées (X= 513710/Y= 436893) la limite se dirige vers l'ouest en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 2426 mètres environ jusqu'au point « B » situé à Jebel Erradar à coté de la station des services aux coordonnées (X= 511287/Y= 436763).

Ouest :

- du point « B » la limite se dirige vers le Nord en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 724 mètres environ jusqu'au point « C » situé à Jebel Erradar sur la route de Sidi Abdallah aux coordonnées (X= 51101/Y= 437432), puis la limite bifurque vers le Nord-Est en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 2385 mètres environ jusqu'au point « D » situé à Jebel El Aouina aux coordonnées (X= 512635/Y= 439179).

Nord :

- du point « D » la limite se dirige vers l'Est en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 1408 mètres environ jusqu'au point « E » situé au lieu dit Beit El Kharrouba à coté de la rue Chams Eddine Nouri aux coordonnées (X= 514028/Y= 439382).

Est :

- du point « E » la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 382 mètres environ jusqu'au point « F » situé à Jebel Sidi bou Choucha près de la station de télécommunication de Sidi Bou Choucha aux coordonnées (X= 514261/Y= 439079), puis la limite bifurque vers le Sud en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 1604 mètres environ jusqu'au point « G » point d'intersection de la route de Fedden El Karma avec la route régionale n° 69 aux coordonnées (X= 514128/Y= 437481), puis la limite se dirige vers le Sud-Ouest en suivant une ligne conventionnelle sur une distance de 721 mètres environ jusqu'au point « A » point de départ.

Art. 2 - Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la municipalité de Metline devra marquer sur le terrain tous les points prévus par l'article premier du présent décret par des bornes en forme de pyramide à angles droits.

Art. 3 - Le président de la commune de Metline devra afficher à l'entrée du siège de la commune une copie du présent décret ainsi que le plan y annexé pendant un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3815 du 11 décembre 2008.

Monsieur Elyesse Ghodhbene, sous-directeur à la compagnie tunisienne de navigation, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} novembre 2008.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3816 du 11 décembre 2008.

Le docteur Moncef Sidhom, inspecteur général de la santé publique, détaché auprès du ministère de l'intérieur et du développement local, est maintenu en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} décembre 2008.

Par décret n° 2008-3817 du 11 décembre 2008.

Monsieur Chebil Mohamed Lahbib, médecin de la santé publique chef de service des urgences à l'hôpital de Jendouba, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} octobre 2008.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 décembre 2008.

La démission de monsieur Hédi Nouri, notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2008-3818 du 10 décembre 2008, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Aouina à la délégation de Douz Nord du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Oum Larjem III).

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79 -27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 ? portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Aouina à la délégation de Douz Nord en date du 29 octobre 2005 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oum Larjem III , approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz Nord le 9 juin 2006, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 28 mars 2007 homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 17 novembre 2008.

Décète :

Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Aouina à la délégation Douz Nord du gouvernorat de Kébili, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oum Larjem III et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 29 octobre 2005, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz Nord le 9 juin 2006 , par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 28 mars 2007 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 17 novembre 2008, et ce, conformément au plan annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2008.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2008-3819 du 11 décembre 2008, portant modification du décret n° 2003-410 du 15 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de Teboursouk, Gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Rihana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-410 du 15 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de Teboursouk, gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur oued Rihana,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les indications énoncées au tableau parcellaire du décret n° 2003-410 du 15 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de Teboursouk gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Rihana, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° de la parcelle sur le plan	N° du Titre Foncier	Superficie Totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
P6 (A) Conforme à la parcelle n° 36 du plan du titre foncier n° 175213/13047 Béja	175213/13047 Béja	773 h15 a 61 ca	03 h 96 a 19 ca	1-Salem Ben Saïd Salouati ou Slaouti 2- Fatma Bent Mohamed Ben Amara 3- Aziza 4- Hédia 5-Aouatef 6- Moufida 7- Khaled 8- Hayet 9- Aida, les sept derniers enfants de Habib Ben Saïd Slaouti.
P35 (C) Conforme à la parcelle n°40 du plan du titre foncier n° 175213/13047 Béja			06 h 49 a 25 ca	
P7 (E) Conforme à la parcelle n°38 du plan du titre foncier n°175213/13047 Béja			05 h 50 ca 25 ca	

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3820 du 11 décembre 2008.

Monsieur Youssef Bouhlel, directeur central, est chargé des fonctions de directeur général des secteurs productifs au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-3821 du 11 décembre 2008.

Monsieur Nouredine Kaâbi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des infrastructures au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-3822 du 11 décembre 2008.

Madame Lamia Zribi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général de la prévision au ministère du développement et de la coopération internationale.

Par décret n° 2008-3823 du 11 décembre 2008.

Monsieur Adel Ben Ali, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général de l'unité des études et du suivi au ministère du développement et de la coopération internationale.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-3824 du 15 décembre 2008, portant modification du décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, telle que modifiée par la loi n° 2008-76 du 15 décembre 2008 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2008.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 31,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, telle que modifiée par la loi n° 2008-76 du 15 décembre 2008 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2008,

Vu le décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les dispositions des articles premier et 2 du décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 comme suit :

Article premier (nouveau) : Les crédits afférents aux dépenses du titre I du budget de l'Etat pour l'année 2008 sont répartis par parties et articles conformément au tableau « A modifié » annexé au présent décret.

Article 2 (nouveau) : Les crédits d'engagement et les crédits de paiement afférents aux dépenses du titre II du budget de l'Etat pour l'année 2008 sont répartis par parties et articles conformément aux tableaux « B modifié » et « C modifié » annexés au présent décret.

Les crédits inscrits au tableau « C modifié » ont un caractère évaluatif.

Art. 2 - Les chefs d'administrations et les ordonnateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 décembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

TARLEAU « A MODIFIE »

DEPENSES DU TITRE I POUR L'ANNEE 2008

EN DINARS

NUMEROS DES PARTIES	NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES, DES PARTIES ET DES ARTICLES	MONTANT DES CREDITS
1		CHAPITRE 14 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	
		Rémunérations Publiques	16.917.000
	01.100	Rémunération des pouvoirs publics	272.000
	01.101	Rémunération du personnel permanent	4.338.000
	01.102	Rémunération du personnel non permanent	739.000
2	01.125	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	11.568.000
		Moyens des Services	5.151.000
	02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	2.736.000
	02.225	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	2.415.000
		Interventions Publiques	806.242.000
3	03.302	Interventions dans le domaine social	806.000.000
	03.306	Interventions dans les domaines économiques	5.000
	03.307	Contributions aux organismes internationaux	222.000
	03.325	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilisé publique au titre des dépenses d'intervention	15.000
		TOTAL DU CHAPITRE 14 =	828.310.000
1		CHAPITRE 15 - MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT	
		Rémunérations Publiques	21.586.000
	01.100	Rémunération des pouvoirs publics	229.000
	01.101	Rémunération du personnel permanent	10.279.000
	01.102	Rémunération du personnel non permanent	978.000
2	01.124	Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilisé publique au titre des rémunérations	520.000
	01.125	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des rémunérations	9.580.000
		Moyens des Services	6.075.000
	02.201	Dépenses de fonctionnement des services publics	3.650.000
	02.224	Subventions aux Etablissements Publics soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	205.000
3	02.225	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses de fonctionnement et d'entretien des ouvrages publics	2.220.000
		Interventions Publiques	1.064.449.000
	03.302	Interventions dans le domaine social	1.048.009.000
	03.306	Interventions dans le domaine économique	16.001.000
	03.307	Contributions aux organismes internationaux	399.000
5	03.325	Subventions aux Etablissements Publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre des dépenses d'intervention	40.000
		TOTAL DU CHAPITRE 15 =	1.092.110.000
		CHAPITRE 31 - DETTE PUBLIQUE	
		Intérêts de la Dette Publique	
	05.500	Intérêts de la Dette Intérieure	585.000.000
	05.501	Intérêts de la Dette Extérieure	615.000.000
		TOTAL DU CHAPITRE 31 =	1.200.000.000
		LE RESTE DES CHAPITRES : SANS CHANGEMENT	
TOTAL GENERAL =			10.412.000.000

TITRE II

TABLEAU « B MODIFIE »

CREDITS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT POUR L'ANNEE 2008

En Dinars				
N° DES PARTIES	N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES	CRÉDITS D'ENGAGEMENT	CRÉDITS DE PAIEMENT
6		CHAPITRE 14 : MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES		
		Investissements directs	550.000	776.000
	06.600	- Etudes générales	-	276.000
	06.604	- Equipements administratifs	200.000	200.000
	06.605	- Programmes informatiques	350.000	300.000
7		Financement public	256.913.000	247.285.000
	07.810	- Interventions dans le domaine économique	256.913.000	247.285.000
		TOTAL DU CHAPITRE 14	257.463.000	248.061.000
10		CHAPITRE 31 : DETTE PUBLIQUE		
		Remboursement du principal de la dette publique	-	2.194.000.000
	10.950	Remboursement du principal de la dette publique intérieure		1.310.000.000
	10.951	Remboursement du principal de la dette publique extérieure		884.000.000
		TOTAL DU CHAPITRE 31		2.194.000.000
		LE RESTE DES CHAPITRES : SANS CHANGEMENT		
TOTAL GENERAL =			2.832.137.000	4.287.850.000

TITRE II

TABLEAU « C MODIFIE »

CREDITS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT SUR RESSOURCES EXTERIEURES AFFECTEES POUR L'ANNEE 2008

En Dinars

N° DES PARTIES	N° DES ARTICLES	DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES	CREDITS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE PAIEMENT
9		CHAPITRE 16 : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	568.340.000	170.240.000
	09.694	- Routes et ponts	568.340.000	170.000.000
	09.698	- Protection des villes contre les inondations	—	240.000
		TOTAL DU CHAPITRE 16 =	568.340.000	170.240.000
9		CHAPITRE 20 : MINISTERE DU TRANSPORT		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	112.000.000	90.000.000
	09.600	- Etudes générales	—	500.000
	09.605	- Programmes informatiques	500.000	500.000
	09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	111.500.000	89.000.000
		TOTAL DU CHAPITRE 20 =	112.000.000	90.000.000
9		CHAPITRE 27 : MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION		
		1 - EDUCATION		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	6.100.000	32.950.000
	09.600	- Etudes générales	400.000	300.000
	09.604	- Equipements administratifs	—	200.000
	09.605	- Programmes informatiques	100.000	200.000
	09.608	- Dépenses diverses	300.000	250.000
	09.763	- Construction et extension des écoles préparatoires	—	6.000.000
	09.764	- Aménagement des écoles préparatoires	2.600.000	3.200.000
	09.765	- Construction et extension des lycées	—	1.000.000
	09.766	- Aménagement des lycées	2.500.000	3.000.000
	09.768	- Equipements éducatifs	200.000	18.800.000
		TOTAL 1: EDUCATION =	6.100.000	32.950.000
9		2- FORMATION		
		Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées	3.600.000	3.600.000
	09.788	- Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi	100.000	100.000
	09.803	- Investissements dans le domaine de l'Education et de la formation	3.500.000	3.500.000
		TOTAL 2 : FORMATION =	3.600.000	3.600.000
		TOTAL DU CHAPITRE 27 =	9.700.000	36.550.000
		LE RESTE DES CHAPITRES : SANS CHANGEMENT		
		TOTAL GENERAL =	998.863.000	655.850.000

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3825 du 11 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Maâmri, rédacteur en chef adjoint, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (la radio tunisienne), et ce, à compter du 27 septembre 2008.

Par décret n° 2008-3826 du 11 décembre 2008.

Monsieur Mounir Ben Mustapha, journaliste reporter, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (la radio tunisienne), et ce, à compter du 27 septembre 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2008-3827 du 11 décembre 2008.

Monsieur Habib Dlala, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de vice-président de l'université de Manouba.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3828 du 11 décembre 2008.

Les enseignants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont maintenus en activité pour une première année à compter du 1^{er} octobre 2008, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Affectation
Jameleddine Chichti	Professeur de l'enseignement supérieur	Ecole supérieure de commerce de Tunis
Fatma Lakhdar épouse Maktouf	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba
Chadlia Zarkouni épouse Ben Hammouda	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba

Prénom et nom	Grade	Affectation
Mohamed Béchir Cherni	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Ecole supérieure de commerce de Tunis
Mouldi Béchir	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut de presse et des sciences de l'information
Abdelkader Jedidi	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut de presse et des sciences de l'information
Jalila Mlaieh épouse Ouekdi	Maître assistant de l'enseignement supérieur	Institut supérieur de documentation de Tunis

Par décret n° 2008-3829 du 11 décembre 2008.

Monsieur Abderraouf Ben Naceur, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une 4^{ème} année à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3830 du 11 décembre 2008.

Madame Leila Mira Adda épouse Zghidi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une 1^{ère} année à compter du 1^{er} octobre 2008.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3831 du 11 décembre 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Agrebi, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur général de la promotion des petites et moyennes entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2008-3832 du 11 décembre 2008.

Monsieur Klaï Ridha, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2008-3833 du 11 décembre 2008.

Madame Souad Ben Yahmed épouse Ben Jemaâ, chef de laboratoire en chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommée dans le grade de chef de laboratoire général.

Par décret n° 2008-3834 du 10 décembre 2008.

Monsieur Khemaïs Brini, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3835 du 10 décembre 2008.

Monsieur Hamdi Guezguez, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3836 du 10 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Jouneidi Abderrazak, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3837 du 10 décembre 2008.

Monsieur Chokri Soltani, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3838 du 10 décembre 2008.

Monsieur Riadh Soussi, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3839 du 10 décembre 2008.

Monsieur Mohamed Kouki, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3840 du 10 décembre 2008.

Monsieur Kamel Oueslati, ingénieur principal au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2008-3841 du 10 décembre 2008.

Madame Najet Samaloussi épouse Amrouche, analyste central au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommée dans le grade d'analyste en chef.

Par décret n° 2008-3842 du 10 décembre 2008.

Madame Emna Meziou épouse Yaiche, analyste central au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, est nommée dans le grade d'analyste en chef.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3843 du 11 décembre 2008.

Monsieur Bouraoui Darmoul, chef de laboratoire général, directeur à l'office du commerce de Tunisie, est maintenu en activité dans le secteur public après l'âge légal de mise à la retraite pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2008.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3844 du 11 décembre 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est attribuée à Monsieur Mehdi Zâafouri, professeur principal hors classe de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur général de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2008-3845 du 11 décembre 2008.

Monsieur Chérif Ahmed, professeur principal de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Manouba au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3846 du 11 décembre 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordée à Monsieur Badr Ben Ammar, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur général des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2008-3847 du 10 décembre 2008.

Monsieur Kamel Rouinia, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3848 du 11 décembre 2008.

Monsieur Elhabib Jabnoun, ingénieur en chef au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} novembre 2008.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 décembre 2008, complétant l'arrêté du 28 novembre 1995 fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agrèage des locaux,

Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, tel que modifié et complété par l'arrêté du 23 mai 2002, et par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants.

Arrête :

Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'article premier de l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants susvisé, un alinéa 7 libellé comme suit :

Article premier :

7) La méthode de détection et d'analyse de la teneur en toxines paralysantes PSP présente dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) doit être déterminée conformément à la méthode d'analyse biologique ou à toute autre méthode reconnue au niveau international.

La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC (Association of Official Analytic Chemists), peut être également utilisée pour la détection de ces toxines.

En cas de contestation des résultats des analyses, la méthode de référence est la méthode biologique.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Abdesslem Mansour

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par décret n° 2008-3849 du 12 décembre 2008.

Monsieur Kais Ben Dhief, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.